

Sanciones Reglamento IA

Julio Garcia Ortiz



1. Introducción	3
2. Estudio de los artículos 99 a 103 del Reglamento	3
a. Artículo 99 – Sanciones	3
b. Artículo 100 – Obligaciones de confidencialidad	3
c. Artículo 101 – Supervisión y cooperación	4
d. Artículo 102 – Comunicación de infracciones	4
e. Artículo 103 – Régimen sancionador aplicable	4
3. Caso práctico de incumplimiento del reglamento	4
a. Sobre la empresa	4
b. Incumplimientos detectados	5
4. Análisis jurídico de la infracción	5
a. Gobernanza de datos (Artículo 10)	5
b. Transparencia (Artículo 13)	5
c. Supervisión humana (Artículo 14)	5
5. Determinación de la sanción económica	6
6. Propuesta de medidas correctoras	6
a. Suspensión y revisión del sistema	6
b. Protocolo de transparencia	6
c. Supervisión humana	7
d. Eliminación de sesgos	7
e. Formación interna	7
7. Conclusión	7

1. Introducción

El Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial o AI Act, establece un marco jurídico destinado a regular el desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial dentro de la Unión Europea.

Además de clasificar los sistemas según su nivel de riesgo, el Reglamento incorpora un régimen sancionador destinado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a empresas, proveedores y organismos que desarrollen o utilicen sistemas de IA.

Los artículos 99 a 103 regulan las infracciones, sanciones económicas, mecanismos de supervisión y medidas aplicables en caso de incumplimiento.

En este informe se analiza el régimen sancionador del Reglamento y se desarrolla un caso práctico en el que una empresa incumple diversas obligaciones relacionadas con transparencia, gobernanza y seguridad de un sistema de inteligencia artificial.

2. Estudio de los artículos 99 a 103 del Reglamento

a. Artículo 99 – Sanciones

El artículo 99 establece el régimen general de sanciones aplicables en caso de incumplimiento del Reglamento de Inteligencia Artificial.

Las sanciones económicas varían según la gravedad de la infracción y pueden alcanzar:

- Hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio anual mundial para infracciones relacionadas con prácticas prohibidas.
- Hasta 15 millones de euros o el 3% del volumen de negocio anual mundial para incumplimientos de obligaciones relacionadas con sistemas de alto riesgo.
- Hasta 7,5 millones de euros o el 1,5% del volumen de negocio anual por suministro de información incorrecta.

El Reglamento aplica el criterio de proporcionalidad teniendo en cuenta: gravedad, duración, intencionalidad, número de afectados, y beneficios obtenidos.

b. Artículo 100 – Obligaciones de confidencialidad

El artículo 100 establece que las autoridades y organismos implicados en la supervisión del Reglamento deben garantizar la confidencialidad de la información obtenida durante investigaciones o procedimientos sancionadores.

Esto incluye: secretos empresariales, datos técnicos, información comercial, y datos personales.

El objetivo es proteger tanto a las empresas como a los ciudadanos afectados.

c. Artículo 101 – Supervisión y cooperación

El artículo 101 regula la cooperación entre autoridades nacionales y organismos europeos encargados de supervisar el cumplimiento del Reglamento.

Los Estados miembros deben colaborar intercambiando información y coordinando investigaciones sobre posibles incumplimientos relacionados con sistemas de IA.

Esta cooperación es esencial debido al carácter transfronterizo de muchas tecnologías de inteligencia artificial.

d. Artículo 102 – Comunicación de infracciones

El artículo 102 establece mecanismos para comunicar posibles infracciones del Reglamento.

Las personas físicas, empleados o entidades pueden informar a las autoridades competentes sobre incumplimientos detectados en sistemas de IA.

El Reglamento busca fomentar la detección temprana de riesgos y proteger a quienes comuniquen infracciones de buena fe.

e. Artículo 103 – Régimen sancionador aplicable

El artículo 103 permite a los Estados miembros desarrollar normas específicas para aplicar las sanciones previstas en el Reglamento.

Las autoridades nacionales podrán imponer medidas adicionales siempre que respeten los principios de: proporcionalidad, efectividad, y disuasión.

Este artículo garantiza una aplicación homogénea del régimen sancionador dentro de la Unión Europea.

3. Caso práctico de incumplimiento del reglamento

a. Sobre la empresa

Nombre de la empresa: Cochacos SVQ S.L.

La actividad de la empresa consiste en el alquiler de coches deportivos, de lujo y hypercars tipo Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, Bentley, McLaren... en la provincia de Sevilla.

La empresa utiliza un sistema llamado **rastreator** para evaluar la solvencia económica de los posibles clientes y evaluar el riesgo de “maltrato” del vehículo por parte del cliente antes de confirmar el alquiler.

b. Incumplimientos detectados

- i. **Falta de transparencia:**
El cliente al rellenar el formulario de rastreador recibe inmediatamente la respuesta o rechazo sin saber que una ia a tomado la decisión basándose en el análisis de sus rrss, código postal e historial bancario.
- ii. **Sesgo y discriminación:**
El algoritmo de rastreador rechaza sistemáticamente el alquiler a personas residentes en barrios humildes o con perfiles que no encajan en el canon de la empresa independientemente de su estatus económico.
- iii. **Ausencia de supervisión humana:**
El sistema bloquea las reservas sin opción de que un comercial o encargado de la empresa pueda revisar el caso manualmente.

4. Análisis jurídico de la infracción

El sistema utilizado por Cochacos SVQ S.L. puede considerarse de alto riesgo porque realiza evaluaciones automatizadas sobre personas físicas utilizando datos financieros, sociales y de comportamiento para decidir si un cliente puede acceder al alquiler de vehículos de lujo.

El algoritmo analiza información como redes sociales, historial bancario y código postal, generando perfiles automatizados que pueden provocar discriminación indirecta hacia determinados grupos sociales o zonas geográficas.

La empresa incumple varios artículos del Reglamento UE 2024/1689:

a. Gobernanza de datos (Artículo 10)

El sistema utiliza datos y criterios sesgados, especialmente relacionados con el lugar de residencia y perfil social de los clientes, provocando decisiones discriminatorias.

b. Transparencia (Artículo 13)

Los usuarios no son informados de que la decisión se toma mediante inteligencia artificial ni conocen los criterios utilizados por el sistema.

c. Supervisión humana (Artículo 14)

Las reservas son rechazadas automáticamente sin posibilidad de revisión manual por parte de un empleado.

Estas prácticas afectan a derechos fundamentales como la igualdad de trato y la transparencia en la toma de decisiones automatizadas.

5. Determinación de la sanción económica

El incumplimiento se califica como grave al afectar a la igualdad de trato y la transparencia, según el Artículo 99

Sanción máxima: 15.000.000€ o 3% del volumen del negocio

Suponiendo que la empresa factura unos 12.000.000€ anuales $\times 0.03$ (3%) = 360.000€

La multa equivaldría a 360.000€, considerado como agravante el uso de criterios discriminatorios por vecinidad.

El incumplimiento realizado por Cochacos SVQ S.L. constituye una infracción grave relacionada con sistemas de IA de alto riesgo, conforme al artículo 99 del Reglamento UE 2024/1689.

El Reglamento establece sanciones de hasta:

- 15 millones de euros,
- o el 3% del volumen de negocio anual mundial.

Si la empresa factura 12 millones y debe pagar el 3%:

$$12.000.000 \text{ €} \times 0,03 = 360.000 \text{ €}$$

La sanción aplicable sería de 360.000 euros.

La cuantía podría verse agravada por:

- el uso de criterios discriminatorios,
- la falta de transparencia,
- y la ausencia de supervisión humana.

Además de la sanción económica, la empresa podría sufrir daños reputacionales y pérdida de confianza por parte de los clientes.

6. Propuesta de medidas correctoras

a. Suspensión y revisión del sistema

Detener temporalmente el uso del algoritmo hasta realizar una auditoría técnica y jurídica independiente.

b. Protocolo de transparencia

Informar claramente a los clientes sobre el uso de inteligencia artificial y los criterios generales utilizados en las decisiones.

c. Supervisión humana

Todas las denegaciones de alquiler deberían ser revisadas manualmente por un empleado autorizado.

d. Eliminación de sesgos

Eliminar variables potencialmente discriminatorias como:

- código postal
- perfil social
- actividad en redes sociales

e. Formación interna

Impartir formación a empleados y directivos sobre normativa europea de IA y protección de datos.

7. Conclusión

El caso de Cochacos SVQ S.L. demuestra que el uso de inteligencia artificial sin controles adecuados puede generar discriminación y vulnerar derechos fundamentales.

El Reglamento UE 2024/1689 establece obligaciones estrictas en materia de transparencia, supervisión humana y gobernanza de datos para evitar decisiones automatizadas injustas.

Las empresas que utilicen sistemas de IA deben garantizar un uso responsable y transparente de estas tecnologías para evitar sanciones económicas y daños reputacionales.